清城龙塘“11·8”一般道路交通事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2025 年 3 月

目 录

一、基本情况.....- 1 -

（一）涉事企业情况.....- 1 -

（二）事故车辆情况.....- 2 -

（三）涉事人员情况.....- 2 -

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况.....- 3 -

（一）事故现场道路情况.....- 3 -

（二）事故车辆检验鉴定情况.....- 3 -

三、事故发生经过及应急处置善后情况.....- 4 -

（一）事故发生经过.....- 4 -

（二）事故应急处置.....- 4 -

（三）善后处理情况.....- 4 -

四、事故原因分析及性质.....- 5 -

（一）事故原因.....- 5 -

（二）事故性质.....- 6 -

五、事故处理建议.....- 6 -

清城龙塘“11·8”一般道路交通事故调查报告

2024年11月8日15时28分许，朱*河驾驶粤R57855号重型半挂牵引车牵引粤R4603挂号重型自卸半挂车沿X844线由南往北方向行驶，行驶至X844线清远市清城区龙塘镇长冲村委会新村路段时，碰撞前方同向行驶由何*凤驾驶的清远767965电动自行车，造成何庚凤死亡、车辆损坏的交通事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于2025年2月27日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会龙塘镇人民政府等有关单位组成清城龙塘“11·8”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故处理建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

粤R57855号重型半挂牵引车所有人：清远市清新区吉吉运输有限公司（简称“吉吉公司”）；统一社会信用代码：91441803MA54MR687K；地址：广东省清远市清新区太平镇盛世赖家村横四巷4号楼首层。

（二）事故车辆情况

1.粤R57855号重型半挂牵引车品牌：解放；车架号：LFWSRXSJ2LFA35368；发动机号：53545540；商业保险单号：ASHZ401S2024B000194C；有效期：2025年1月19日止；保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司。强制保险单号：10440553902301069111；有效期：2024年12月10日止；保险公司：中国平安财产保险股份有限公司广东分公司。道路运输证号：粤 交运管 清 字441800034232号；发证机关：清远市清新区交通运输局；日期：2021年2月5日。

2.清远767965电动自行车所有人：潘*全，厂牌型号：斯波兹曼TDT4159Z；电动车编码：160222258014775；电动自行车行驶证发证机关：清远市公安交通警察支队；日期2023年9月25日。

（三）涉事人员情况

1.粤R57855号重型半挂牵引车驾驶人朱*河，男，45岁，住址：广东省清远市清新区太平镇石桐村委会马头岗村19号；驾驶证号：44182719790******3；准驾：A2E。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。本人持有道路运输从业资格证。

2.清远767965电动自行车驾驶人何*凤，女，68岁，身份证号：44180219561******6；住址：广东省清远市清城区龙塘镇长冲管理区冲尾村25号。经公安交警现场取样检测其无酒驾行为。其本人已在事故中死亡。

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况

（一）事故现场道路情况

事故现场位于清远市清城区龙塘镇长冲村委会辖区路口路段，道路呈南北走向，双向四车道，水泥，路面完好，道路线性平直，晴天，视线良好。

（二）事故车辆检验鉴定情况

事故发生后，市公安清城分局交警大队委托暨南大学司法鉴定中心对涉事车辆的安全技术性能进行检验鉴定意见为：

1.粤R57855号重型半挂牵引车（粤R4603挂号）车辆制动系：检见车辆第一轴右侧车轮制动鼓、磨插片接触面无新鲜摩擦痕迹，无制动作用，不符合技术要求；灯光设备：牵引车右前位灯和右后位灯、雾灯、倒车灯均无法亮启，无安装左后灯，不符合技术要求；半挂车后位灯无法亮启，右后倒车灯与转向/危险警告灯同时亮启、作用异常，无安装后雾灯，不符合技术要求；转向系：符合技术要求；行驶系：车辆第四轴有车辆轮的胎面有多处明显缺损、轮胎花纹超过磨耗标志，第五轴同轴轮胎花纹不一致、并左侧内胎的胎面有多处明显缺损，不符合技术要求。

2.清远767965电动自行车制动系:符合技术要求;灯光设备:前、后灯组灯光作用正常;转向系:符合技术要求;行驶系:车辆后轮胎花纹超过磨耗标志、扎有钉子,不符合技术要求。

三、事故发生经过及应急处置善后情况

（一）事故发生经过

2024年11月8日15时28分，朱*河驾驶粤R57855号重型半挂牵引车牵引粤R4603挂号重型自卸半挂车沿X844线由南往北方向行驶,行驶至X844线清远市清城区龙塘镇长冲村委会辖区新村路口路段，与从道路右侧驶至快车道由何*凤驾驶的清远767965电动自行车发生碰撞后碾压，造成何*凤死亡及车辆损坏。

（二）事故应急处置

2024年11月8日15时28分，清城区交警大队龙塘中队接警,16时02分到达事故现场后迅速开展相关工作,实行交通管制,开展现场的勘验工作,18时12分事故现场处理完毕,交通恢复正常。

事发后,清城区委、区政府高度重视,区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因,妥善做好善后处理工作,做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送通畅,信息接报及时,响应迅速,未发生次生事故，事故处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安局清城分局交警大队调解，朱*河赔偿死者家属丧葬费6.5万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202400007l2号:

1.朱*河驾驶机件不符合技术标准的机动车未按操作规范安全驾驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及第二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，是导致此事故发生的一方面过错。

2.何*凤驾驶机件不符合技术标准的非机动车驶入快车道未确保安全驾驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十八条第三款关于“非机动车的外形尺寸、质量制动器、车铃和夜间反光装置，应当符合非机动车安全技术标准。”及第五十七条关于“驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关道路安全的规定。非机动车应当在非机动车的内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶”。”之规定，是导致此事故的另一方面过错。

3.朱*河承担此事故的同等责任，何*凤承担此事故的同等责任。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定：驾驶粤R57855号重型半挂牵引车牵引粤R4603挂号重型自卸半挂车驾驶人对事故负有同等责任。根据（粤安监〔2017〕155号）通知规定的要求，属一般道路交通责任事故。

五、事故处理建议

广东省安全生产监督管理局、公安厅、交通运输厅、教育厅印发《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的通知（粤安监〔2017〕155号）第五条[1]规定，粤R57855号重型半挂牵引车牵引粤R4603挂号重型自卸半挂车不存在规定情形，不符合由同级安全生产监督管理部门牵头组成调查组开展调查的必要条件。

（一）根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第六条[2]规定，该起事故

1.《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第五条（一）经营性道路运输车辆存在疲劳驾驶、货车载物超过核定载质量50%以上、载客超过额定乘员20%以上、行驶超过规定时速50%以上、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆、违规运输危险货物危及公共安全、造成交通事故后逃逸等情形之一的。

2.《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第六条经营性道路运输车辆造成1至2人死亡且可能对事故发生负同等以上责任、但经公安机关交通管理部门初步认不存在本工作指引第五条规定情形之一的一般道路交通事故，以及经营性道路运输车辆未造成人员死亡、仅造成人员受伤且可能对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，经负责事故调查的人民政府授权、委托，同级公安机关交通管理部门按照有关规定参照本工作指引牵头组织事故调查。
非生产经营性道路交通事故，由公安机关交通管理部门按照《道路交通安全法》等规定调查处理。

由公安机关交通管理部门按照《中华人民共和国道路交通安全法》等有关规定调查处理。

（二）粤R57855号重型半挂牵引车牵引粤R4603挂号重型自卸半挂车驾驶人朱*河承担该起事故同等责任，未达到《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）中有关道路运输车辆应承担同等及以上责任的开展调查必要条件，建议解散就此案已成立的事故调查组。